

PRECEPTO AUTONÓMICO COMUNITARIO
N° 13/2025

CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA EXCLUSIVA CON DENOMINACIÓN T'IKITA

Adán Salazar Hinojoza
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AUTONOMICA

VISTOS:

Que, en fecha 21 de septiembre de 2022 se suscribió el Convenio Intergubernativo de Transferencia y Financiamiento entre el Fondo Nacional de Inversión Productiva y social – FPS – Gerencia Regional Cochabamba y el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, para la ejecución del Proyecto: "CONST. PLANTA PROCESADORA DE TRIGO Y DERIVADOS (RAQAYPAMPA)".

Que, la cláusula **Decima Segunda (Sostenibilidad del proyecto)** del mencionado convenio señala lo siguiente: *"Concluido el proyecto, la sostenibilidad del mismo será de responsabilidad del GAIOC-TR, en lo que se refiere a la administración, mantenimiento y conservación, así mismo el FPS podrá efectuar el monitoreo y seguimiento hasta cinco años posteriores a su entrega en el marco del Inciso b) Numeral 13 del Parágrafo I de la cláusula Novena del presente convenio"*. Por otra parte, la cláusula **Decima Quinta (De la Transferencia)**, la misma señala que: *"Una vez concluido el proyecto el FPS transfiere el proyecto al GAIOC-TR constituyéndose el presente convenio en el instrumento legal que efectiviza dicha transferencia, sin perjuicio que se emita la correspondiente acta de transferencia"*.

Que, en cumplimiento de los diferentes componentes del Proyecto la Gerencia Regional Cochabamba del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS, en fecha 20 de febrero de 2025, realiza la contratación de la Empresa EURO SERVICIOS DE INGENIERA S.R.L., con la finalidad de realizar el componente de capacitación, para el Proyecto: "CONST. PLANTA PROCESADORA DE TRIGO Y DERIVADOS (RAQAYPAMPA)".

Que, la empresa EURO SERVICIOS DE INGENIERA S.R.L. presenta en secretaria del GAIOC-TR la nota con CITE: ESI/FOCIPP/CBBA/037/2025 de fecha 30 de mayo de 2025, en la que nos hace conocer el proyecto de Precepto Autonómico Comunitario de Creación de la EMPRESA PUBLICA COMUNITARIA T'IKITA, nota en la que adjunta el proyecto de precepto autonómico y que en su parte más importante señala lo siguiente; *"(...) se solicita favor de instruir a la unidad que corresponda con carácter de urgencia emitir el informe legal, dando la conformidad y/o ajustes para la prosecución asentimiento para fines consiguientes (...)"*.

Que, el Informe Técnico con **CITE: GAIOC-TR-ATA N° 0023/2025** de fecha 21 de mayo de 2025, a través del cual se ha realizado el análisis para la elección del nombre del proyecto CONST. PLANTA PROCESADORA DE TRIGO Y DERIVADOS (RAQAYPAMPA), y a través del mismo se concluye y define dar el nombre a la Empresa Publica Comunitaria Exclusiva con el nombre de **"T'IKITA".**

Escaneado con CamScanner

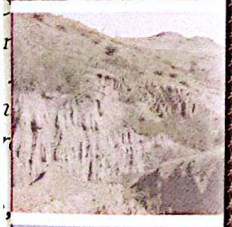


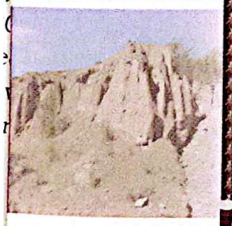












Que, el Informe Legal **GAIOC–TR/AL/ N° 32/2025,** de fecha 05 de junio de 2025, el Abog. Alex Reinaldo Luizaga Claros, Asesor Legal del GAIOC-TR, en virtud de los antecedentes expuesto en el Informe presentado, los preceptos jurídicos citados, **CONCLUYE** que no existen observaciones de orden legal en el proyecto, presentado por la empresa EURO SERVICIOS DE INGENIERA S.R.L., sin embargo se realizaron las adecuaciones y lineamiento legales correspondientes, para que el proyecto pueda ser aprobado y promulgado, puesto que será la normativa específica de creación de la Empresa Comunitaria Exclusiva con denominación **T'IKITA,** la misma que contribuirá al desarrollo económico, productivo y social de los estantes y habitantes de Raqaypampa. por lo que se **RECOMIENDA** a la Autoridad Administrativa Autonómica del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, en base a los antecedentes y el presente informe legal, emitir y promulgar el **Precepto Autonómico Comunitario** de **CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA EXCLUSIVA CON DENOMINACIÓN T'IKITA**, puesto que se encuentra facultado para emitir la normativa respectiva y la solicitud no atenta ni contraviene normativa legal alguna, citando disposiciones legales referidas al caso concreto analizado.

CONSIDERANDO:

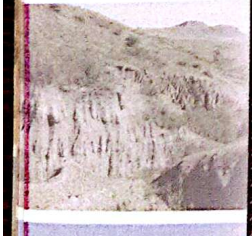
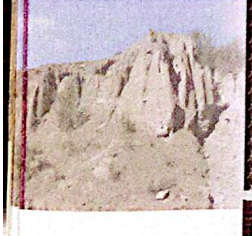
Que, la **Constitución Política del Estado** en sus Artículos 272, 281, 289, 303, 304, 306 y 307 preceptúan lo siguiente: *"**Artículo 272.** La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativas reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutiva, por sus órganos del Gobierno Autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. **Artículo 281.** El gobierno de cada autonomía regional estará constituido por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo. **Artículo 289.** La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. **Artículo 303. I.** La autonomía indígena originario campesina, además de sus competencias, asumirá las de los municipios, de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las características culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. **II.** La region indígena originario campesina, asumirá las competencias que le sean transferidas o delegadas. **Artículo 304.I.** Las autonomías indígenas originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas: (...) **17.** Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas. **20**. Construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo en su jurisdicción. **III.** Las autonomías indígenas originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias concurrentes: (...) **2.** Organización, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos de educación, ciencia, tecnología e investigación, en el marco de la legislación del Estado. **7.** Promoción de la construcción de infraestructuras productivas. **Artículo 306. IV.** Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas mixtas. **Artículo 307.** El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción*

Escaneado con CamScanner







de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos".

Que, la **Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez",** en sus Artículos 6, 42, 93 y 121, establecen lo siguiente: *"**Artículo 6. (DEFINICIONES).** A los efectos de esta Ley se entiende por: (...) **2.** Territorio Indígena Originario Campesino. - Es el territorio ancestral sobre el cual se constituyeron las tierras colectivas o comunitarias de origen, debidamente consolidadas conforme a ley, y que ha adquirido esta categoría mediante el procedimiento correspondiente ante la autoridad agraria, en el marco de lo establecido en los Artículos 393 al 404 y la segunda parte de la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado. **Artículo 42. (RÉGIMEN AUTONÓMICO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO).** El régimen autonómico indígena originario campesino se regula de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado de forma específica en los Artículos 2, 30, 289 a 296 y 303 al 304, la presente Ley, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Ley N° 1257, del 11 de julio de 1991, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada por Ley N° 3760, del 7 de noviembre de 2007, las normas y procedimientos propios de los pueblos indígena originario campesinos y los estatutos de cada autonomía indígena originaria campesina. Este régimen alcanza al pueblo afroboliviano en concordancia a su reconocimiento en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado. **Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). (...) IV.** De acuerdo a la competencia exclusiva Numeral 2, Parágrafo I del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos autónomos indígena originario campesinos, tienen las siguientes competencias exclusivas: **1.** Definir e implementar sus formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural, con equidad de género e igualdad de oportunidades, de acuerdo con su identidad y visión, en sujeción a ley especial. **Artículo 121.- (MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN).** - Los mecanismos e instrumentos de coordinación, como mínimo, serán los siguientes. (...) **6.** Los acuerdos y convenios interinstitucionales entre las entidades territoriales autónomas".*

Que, el **Estatuto de la Autonomía Indígena Originario Campesina de Raqaypampa**, establece lo siguiente: *"**Artículo 16. Organización del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino.** La organización del Gobierno Autónomo IOC de Raqaypampa se basa en la estructura y funcionamiento vigente de las organizaciones sociales del Territorio y en el fortalecimiento de las mismas para el cumplimiento de las competencias autonómicas establecidas por la CPE y la Ley. El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino está constituido por las siguientes instancias: la asamblea general de comunidades, el consejo de gestión territorial y la autoridad administrativa Autonómica; todas ellas articuladas a los mecanismos comunales de organización, participación y control social vigente. **Artículo 17. La Asamblea General de Comunidades. I.** La Asamblea General de Comunidades es la máxima instancia de decisión, participación y control social, con facultades deliberativas, legislativas. Fiscalizadoras y de administración de justicia, dentro de la jurisdicción autonómica IOC".*

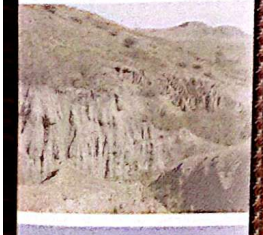
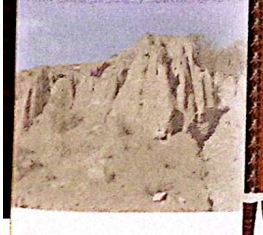
Que, la **Ley Autonómica Comunitaria N° 1 – Ley Transitoria de Organización, Funciones y Coordinación de las Instancias del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa** establece lo siguiente: ***"Artículo 5. (Estructura e instancias de Coordinación)** El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa está constituido por tres instancias*

Escaneado con CamScanner







de organización mancomunada para el ejercicio de la gestión pública comunitaria (gestión intercultural) ***1.*** *La Asamblea General de Comunidades cuya representación de gobierno es la Central Regional Sindical Única de Campesinos Indígenas de Raqaypampa (CRSUCIR) en el marco de su Estatuto Orgánico de la Organización.* ***2.*** *La Autoridad Administrativa Autonómica.* ***3.*** *El Consejo de Gestión Territorial (...).* ***Artículo 8. (Asamblea General de Comunidades)*** *La Asamblea General de Comunidades es la máxima instancia de decisión, participación y control social, dentro del Territorio de Raqaypampa, con facultades deliberativas, legislativas, fiscalizadoras y de administración de justicia.* ***Artículo 10. (Mandatos para la Gestión Publica Comunitaria)*** *La Asamblea General de Comunidades otorga a la Asamblea Anual Autonómica, a la Asamblea Autonómica Extraordinaria y a la CRSUCIR, mandatos para la aprobación de normas, planes y proyectos siendo la CRSUCIR el eje o el medio permanente para viabilizar cualquier iniciativa.* ***Artículo 14. (Funciones y atribuciones)*** *La Asamblea Anual Autonómica y la Asamblea Autonómica Extraordinaria además de las atribuciones determinadas en el estatuto, tendrán las siguientes funciones: (...)* ***2. Autorizar la creación de empresas comunitarias en su jurisdicción.*** *(...)".*

Que, la **Ley Autonómica Comunitaria N° 35 - Ley Marco de Creación de Empresas Públicas Comunitarias del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa,** en sus articulos 1, 5 y 12 establecen lo siguiente: *"**ARTÍCULO 1.- (0BJETO).** La presente Ley tiene por objeto regular a las empresas públicas comunitarias del GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA a crearse en el marco de sus competencias y responsabilidades.* ***ARTÍCULO 5.- (TIPOS DE EMPRESAS).*** *Para la aplicación de la presente Ley se disponen los siguientes tipos de empresas públicas comunitarias:* ***1. Empresa Comunitaria Exclusiva.*** *- Empresa conformada exclusivamente por capitales del GAIOC-TR y cuyo patrimonio pertenece en un cien por ciento (100%) al mismo.* ***ARTÍCULO 12.- (NORMA DE CREACIÓN).*** *Las empresas públicas comunitarias se crearán mediante un* ***Precepto Autonómico Comunitario****".*

Que, en merito a los antecedentes, la normativa legal descrita y considerando el proyecto presentado por la Empresa Consultora; así como la adecuación y corrección del mismo, existe la necesidad de la aprobación y promulgación de la normativa de creación de la Empresa Comunitaria Exclusiva T'ikita, para el funcionamiento pleno de la misma puesto que la misma contribuirá al desarrollo económico, productivo y social de los estantes y habitantes de Raqaypampa.

POR TANTO:

LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AUTONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA EN USO DE SU LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES.

RESUELVE:

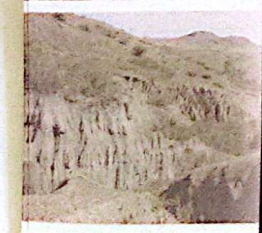
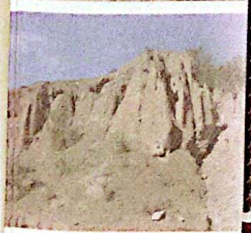
ARTÍCULO 1. (OBJETO). – El presente Precepto Autonómico Comunitario tiene por objeto la creación de la **EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA T'IKITA**, es una EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA EXCLUSIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA

Escaneado con CamScanner







ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA, cuyo aporte pertenece es el cien por cien (100%) del GAIOC – TR, entidad que tiene por objeto social la industrialización del trigo y maíz en harina y derivados, transformando e innovando productos para satisfacer las expectativas de la población y en armonía y respeto a la madre tierra.

ARTÍCULO 2. (MARCO COMPETENCIAL). - El marco competencial del Precepto Autonómico Comunitario está establecida en en las competencias exclusivas establecida en los Artículos 303, 304 y 305 de la Constitución Política del Estado, en el Articulo 92 parágrafo IV, numeral 4 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", la Ley N° 1 – Ley Transitoria de Organización, Funciones y Coordinación de las Instancias del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa en el Artículo 14, numeral 2, Ley Autonómica Comunitaria N° 35 – Ley Marco de Creación de Empresas Publicas Comunitarias del GAIOC-TR y normativa nacional vigente respectivo a la conformación de empresas públicas.

ARTÍCULO 3. (CONSTITUCIÓN). - Se crea la EMPRESA PUBLICA COMUNITARIA Exclusiva denominada "T'IKITA", con domicilio legal en la calle Sebastián Salazar S/N de comunidad de Raqaypampa, de la jurisdicción Territorial del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, provincia Mizque del Departamento de Cochabamba, es una entidad de carácter público, bajo tuición del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, con personalidad y patrimonio propio, dotada de autonomía de gestión administrativa, financiera legal y técnica con sujeción exclusiva a las disposiciones legales de creación y las normas que serán establecidas en su Estatuto Orgánico y sus Reglamentos.

ARTÍCULO 4. (ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACION). - La EMPRESA PUBLICA COMUNITARIA "T'IKITA", estará organizado por un Directorio y una Dirección Administrativa, quienes representaran los intereses del GAIOC-TR, la entidad y la población Raqaypampeña.

ARTÍCULO 5. (DIRECTORIO). - **I.** El Directorio es la instancia de fiscalización y aprobación de planes y normas institucionales de la EMPRESA PUBLICA COMUNITARIA "T'IKITA", está compuesto por cinco (5) miembros de la siguiente forma:

1) Autoridad Administrativa Autonómica del GAIOC-TR, quien presidirá el Directorio
2) Un Director del GAIOC-TR, designado mediante precepto autonómico por tiempo que dure sus funciones.
3) Dos (2) Representantes de la Central Regional Sindical Única de Campesinos Indígenas de Raqaypampa (CRSUCIR) que serán elegidos de manera alterna o rotativa de los integrantes de su directorio y/o de los representantes de sus afiliados.
4) Un Técnico Encargado del área específica, que tenga vinculo de trabajo con el GAIOC-TR y cuyo nombramiento se realizara a través de Memorándum de designación.

II. Los miembros del directorio no gozarán de remuneración económica por sus actividades y no podrán realizar injerencia directa en la gestión de la Empresa Publica Comunitaria T'IKITA.

III. El Directorio definirá los asuntos de su competencia mediante resoluciones de Directorio.

IV. Los miembros designados de los Central Regional Sindical Única de Campesinos Indígenas de Raqaypampa (CRSUCIR) durarán en sus funciones por un periodo de Dos (2) años, al cabo de este periodo se deberán designar a los nuevos representantes correspondientes según orden de rotación.

Escaneado con CamScanner










ARTÍCULO 6. (DIRECCION ADMINISTRATIVA). - I. La Dirección Administrativa estará conformada por un Gerente General Ejecutivo designado mediante Precepto Autonómico Comunitario, que actuará como MAE de la EMPRESA PUBLICA COMUNITARIA T'IKITA, quien definirá los asuntos de su competencia mediante Resoluciones Administrativas.
II. El personal técnico de la Dirección Administrativa estará conformada según estructura y organización establecidos en el Manual de Organización y funciones y reglamentos correspondientes en función a la capacidad financiera y bajo la escala salarial del GAIOC-TR.

ARTÍCULO 7. (DE LAS ATRIBUCIONES). - Serán atribuciones de la EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA T'IKITA:

1) Desarrollar las actividades de industrialización de trigo y maíz en el Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa (TIOC-R) y comunidades aledañas, de acuerdo a requerimiento.
2) Ofertar productos de panadería al mercado local y nacional.
3) Comercializar los subproductos de la harina de trigo y maíz.
4) Suscribir contratos, convenios y acuerdos con personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, relativas a su actividad específica.
5) Otras atribuciones y competencias que le brinda la Constitución Política del estado y las Leyes Vigentes.

ARTÍCULO 8. (PATRIMONIO). - I. El patrimonio de la EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA T'IKITA, estará constituido por los muebles e inmuebles, infraestructura pública, y otras que sean transferidos según convenio de manera voluntaria a título gratuito, plantas de tratamiento, estudios, instalaciones, efectos derechos y valores de cualquier naturaleza en función al objeto del presente precepto autonómico.
II. El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa podrá transferir Activos que constituirán el patrimonio de la Empresa.

ARTÍCULO 9. (PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO). I. El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa asignará el presupuesto necesario para el funcionamiento de la EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA T'IKITA, de conformidad al POA y Presupuesto elaborado por la Empresa, para lo cual se deberá crear y asignar un código institucional del Sistema de Gestión Pública
II. La EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA T'IKITA deberá formular su presupuesto a través del sistema de Gestión Pública y presentarlo al órgano ejecutivo para su aprobación en el Plan Operativo Anual, cada Gestión de forma consolidada y detallada de conformidad a la capacidad financiera del GAIOC-TR; misma que deberá contemplar los gastos administrativos, operación, mantenimiento preventivo y correctivo, contingencias judiciales, fortalecimiento institucional, inversión y gastos generales necesarios para la prestación de servicios.
III. El GAIOC-TR a través de la Dirección Administrativa Financiera deberá gestionar usuario de registro y administración en el Sistema de Gestión pública (SIGEP), Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema Integrado de Contrataciones del Estado (SICOES).

ARTÍCULO 10. (GESTIÓN DE INGRESOS). - Los ingresos provenientes de la prestación de los servicios y oferta de productos de la EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA T'IKITA, deben ser administrados en contabilidad independiente y sólo podrán ser destinados a la finalidad y objetivos de la misma.
Contemplaran ingresos de recursos específicos de la Entidad las siguientes actividades:

a) Producción y Comercialización de harina de trigo en el mercado local y nacional.
b) Producción y Comercialización de harina de maíz en el mercado local y nacional.
c) Producción y Comercialización de pan y galletas a base de harina de trigo en el mercado local y nacional.

Escaneado con CamScanner









d) Producción de harinas especiales para elaboración de Apis, refrescos y sus derivados.
e) Las donaciones.
f) Rendimiento generado por sus depósitos bancarios en el Sistema Financiero Nacional.
g) Cobro por consultorías en elaboración de proyectos relacionados al objeto y finalidades de la empresa, así como la elaboración de los productos.
h) Otros ingresos gestionados en función a norma vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - Se autoriza e instruye a las Direcciones correspondientes el inicio del Trámite de solicitud de licencia y registro, regularización de acciones técnicas, administrativas, financieras y legales ante las instituciones nacionales y otras instancias para cumplir con las formas y requisitos y facilitar el funcionamiento de la EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA T'IKITA.

SEGUNDA. - El GAIOC-TR a través de la Direcciones correspondientes y conforme a normas legales deberá transferir en favor de la Empresa, todos los estudios, proyectos insumos, materiales, bienes muebles e inmuebles e instalaciones de cualquier naturaleza inicialmente necesarios para el funcionamiento de la empresa.

TERCERA. – El Directorio de la EMPRESA PÚBLICA COMUNITARIA T'IKITA, en un plazo máximo de 120 días calendario, una vez promulgada y publicada el presente Precepto Autonómico Comunitario, aprobará los manuales de Organización, funciones y puestos y otras normas que facilite el funcionamiento de la empresa, así como en el mismo plazo deberá elaborar el POA y presupuesto para la Gestión 2026.

Es dada en el despacho de la Autoridad Administrativa Autonómica del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, a los Cinco (5) días del mes de junio del 2025.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

Adan Salazar Minojoza
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AUTONÓMICA
GOBIERNO AUTÓNOMO INDIGENA ORIGINARIO
CAMPESINO DEL TERRITORIO RAQAYPAMPA

ORGANIZACIÓN · GOBIERNO AUTÓNOMO INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA · COMUNIDAD · CULTURA · PRODUCCIÓN · TERRITORIO

Abog. Alex Reinaldo Luizaga Claros
ASESOR LEGAL
GOBIERNO AUTONOMO INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO DEL
TERRITORIO DE RAQAYPAMPA

Escaneado con CamScanner